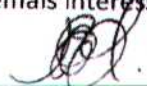
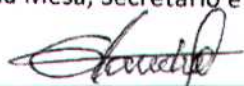
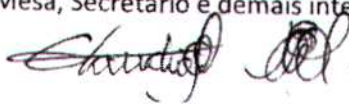


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS, REALIZADA AOS OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (08/07/2017), no Espaço Flamboyant do próprio Condomínio, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os Senhores Condôminos do Condomínio Residencial Village Thermas das Caldas inscrito no CNPJ de nº. 03.699.672/0001-25. A Assembleia Geral atendendo a convocação por solicitação de ¼ (um quarto) dos Condôminos, expedida pela Administradora e por ordem da Síndica, bem como por determinação judicial emanada dos autos de nº. 5182299.63.2017 realizou-se às 15h30min (quinze horas e trinta minutos) em segunda chamada, comparecendo os representantes das unidades autônomas que assinaram a lista de presença que faz parte integrante desta ata, momento que os Condôminos adimplentes receberam as cédulas de votação e pulseiras de identificação de cor laranjada. Registramos duas observações sobre inadimplências. Logo que identificado o equívoco, foram chamados a mesa o total de 4 (quatro) Condôminos e de imediato recolhidas e anuladas as cédulas, que lhe foram entregues pois, não estavam aptos a votarem, e a segunda observação foi em relação a uma Condômina que apesar de constar como inadimplente, apresentou comprovação de pagamento e lhe foi dado o direito de voto, seguindo em anexo o devido comprovante. As procurações apresentadas nos termos da cláusula 23ª Parágrafo Único da Convenção Condominial foram todas recolhidas e seguem anexas a presente ata, estando todas verificadas e rubricadas pelo Advogado da Síndica Dr. Edmundo Martins Mendes Neto OAB/GO nº. 43.618 e pelo advogado dos condôminos que solicitaram a Assembleia Tiago Andrade Moreira OAB/GO 31.958. Registramos que apenas 02 (duas) procurações seguem em cópia por serem instrumentos públicos sem prazo de validade, tendo sido sua devolução solicitada pelos outorgados, o que foi deferido pelos condôminos convocantes. Os trabalhos serão gravados em áudio e vídeo por profissional contratado pela Síndica e somente em áudio pelo Conselheiro Fiscal José Fernandes. Para presidir os trabalhos, foi aclamado o Senhor CLÁUDIO TAVARES CARVALHO (UH – GARDÊNIA 43), sendo que este escolheu a mim ELEANORA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS (UH GARDÊNIA 45) para Secretariá-lo. O Sr. Presidente fez a leitura do Edital de Convocação com a seguinte ORDEM DO DIA: 1) **Eventual solicitação de explicações a Síndica e/ou Conselho Fiscal sobre a gestão atual;** 2) **Possibilidade de renúncia por parte da Síndica;** 3) **Deliberação sobre a destituição, se não houver à renúncia espontânea;** 4) **Eleição de novo representante para o Condomínio;** 5) **Remuneração do Síndico – (Cláusula 30);** e 6) **Auditoria nas gestões de 2012 a 2016.** O Sr. Presidente deu início aos trabalhos apresentando Nota de Esclarecimento emitida pela síndica que segue anexa e, em ato contínuo passou para a apreciação do item **1) Eventual solicitação de explicações a Síndica e/ou Conselho Fiscal sobre a gestão atual;** A palavra foi franqueada à síndica senhora Janete do Valle



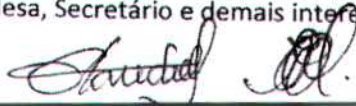
Mello, para fazer uso da palavra e exercer seu direito de ampla defesa e contraditório sendo esclarecida que poderá se valer da atuação de seu advogado, possuindo tempo livre para trazer seus argumentos, provas e suas explicações. De posse da palavra a Síndica disse não ter em mãos as acusações feitas a ela e disse não ter como se defender. No ato da Assembleia reiterou as explicações da supracitada Nota de Esclarecimento que inclusive foi enviada aos Condôminos e afixada na Portaria do Condomínio. Em complementação, sobre as compras onerosas alegou que por estar a mais de 15 (quinze) anos na administração do Condomínio, acha normal pela experiência saber quais empresas os valores são mais em conta e por isso não faz orçamentos. Que sobre a caixa d'água, foi adquirida por uma empresa que embutiu o valor do frete no valor do produto e por isso ficou mais caro, até poderia ter comprado pela internet e reconhece que teria ficado mais barato. Após a fala da Sra. Janete foi concedida a palavra ao Sr. José Antônio Fernandes de Oliveira (UH Azaleia 91), Membro do Conselho Fiscal e Condômino representando os 140 (centro e quarenta) Condôminos que solicitaram a Assembleia, o qual prestou esclarecimentos sobre os motivos que levaram a convocação da Assembleia e solicitou registro em ata da sua fala que segue em anexo. Ao encerrar suas ponderações agradeceu a todos pela oportunidade em esclarecer questões importantes e de interesse geral. Em seguida o Presidente da Assembleia deu oportunidade para Sra. Janete que pediu a palavra e fez a réplica das alegações do Sr. Fernandes e na oportunidade falou sobre a conta no açougue Boi Precoco, afirmando que o Condomínio não tem conta. Por tal atitude, entrou com uma representação criminal na Delegacia em desfavor do Sr. Fernandes. Dada a palavra para o Sr. Fernandes este esclareceu que o episódio está sendo apurado pelo Judiciário. Na sequência, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições para os Condôminos fazerem uso da palavra ou perguntas com tempo limitado de 2min (dois minutos) para cada e com direito de resposta também de 02 (dois minutos) para a Síndica e para o representante dos Condôminos Sr. Fernandes. Fizeram uso da palavra e perguntas os Srs(as). Ana Carolina (UH Jacarandá 53); Tarcísio (UH Jacarandá 39); Paulo (UH Azaléias 40); Rômulo gardênia 60; Alberto (UH Pitangueiras 26); Ismerino (UH Pitangueiras 89); Hélio (UH Orquídeas 88); José Gonçalves (UH Pitangueiras 93). As respostas foram apresentadas pelas partes (Janete e Fernandes) e por seus respectivos causídicos Dr. Edmundo Martins Mendes Neto OAB/GO 43.618 e Tiago Moreira OAB/GO 31.958. Em resumo as respostas da Sra. Janete e de seu Advogado consistiram em dizer que tudo será devidamente provado no processo judicial e que as irregularidades apontadas são inverídicas, mas não apresentou provas em contrário. O Dr. Edmundo Martins asseverou que ainda estão no prazo de defesa e que as contraprovas serão apresentadas judicialmente e que tentará anular o ato desta Assembleia, pois entende ser ilegal, e que uma liminar poderá voltar a Sra. Janete para o cargo caso seja destituída. Ainda de posse da palavra a Sra. Janete reconheceu que a questão da atuação do CRA foi um erro do Encarregado que contratou o funcionário, mas que já corrigiu o registro na carteira de trabalho do funcionário. Reconheceu ainda que, cobrou indevidamente um Condômino e por tal razão teve que pagar os



Vencely



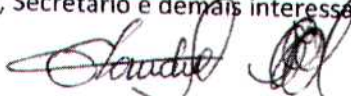
honorários da Advogada da parte contrária. Alegou que os impostos dos veículos estão todos pagos. Na sequência o Dr. Tiago Moreira, representando o Sr. José Fernandes respondeu que há um processo tramitando na justiça onde são expostas todas as irregularidades, negligências e prejuízos causados pela Síndica, que inclusive as confessa algumas destas negligências e irregularidades em sua Nota de Esclarecimento. Informou aos Condôminos o número do referido processo qual seja 5182299.63.2017, podendo ser acessado pelo site tjgo.jus.br. Através de *Datashow* o Advogado Tiago Moreira apresentou várias provas (documentos) de negligências e irregularidades praticadas pela Síndica como, por exemplo, relatório do DETRAN que comprova que, até o mês de abril/2017 os veículos do condomínio estavam com mais de 03 (três) anos de atraso no pagamento do IPVA; Apresentou fatura que comprova a ligação à revelia da ligação da energia elétrica do condomínio; Apresentou Termo de Audiência que comprova prejuízo de R\$ 1.000,00 (mil reais) ao Condomínio, porquanto a Síndica cobrou indevidamente um Condômino que não devia, e assim teve que indenizá-lo. Apresentou ainda provas de que a Síndica deixou taxas condominiais prescreverem o que pode ter causado um prejuízo superior à R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Expôs Certidões do SPC/SERASA e Protestos demonstrando que o nome do Condomínio está negativado e devia a CELG mais de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) desde 2014, e ainda é devedor de outros prestadores de serviço; Apresentou nota fiscal e orçamentos que comprovam a compra superfaturada de uma caixa d'água; Foi ainda apresentado pelo Advogado Tiago Moreira as notificações entregues e recebidas pessoalmente pela Síndica comprovando que ela sempre foi notificada extrajudicialmente, mas sempre se manteve inerte e obstruindo o acesso do Conselheiro José Fernandes aos demais documentos, causando prejuízo a este e ao Condomínio e que a Síndica infelizmente é contumaz nesta prática, já tendo sido condenada judicialmente conforme sentença apresenta no *datashow*, extraída do processo de nº 201301886879. Por fim este disse que muitas são as irregularidades e a auditoria trará maiores informações. No tocante as respostas da Sra. Janete e de seu advogado, as mesmas consistiram novamente em dizer que tudo será devidamente provado no processo judicial e que as irregularidades apontadas são inverídicas, mas não apresentou provas em contrário. O Dr. Edmundo Martins novamente asseverou que ainda estão no prazo de defesa e que as contraprovas serão apresentadas judicialmente. Ainda de posse da palavra a Sra. Janete asseverou que nunca foi notificada para responder sobre as irregularidades. Alegou que os impostos dos veículos já estão todos pagos. Asseverou que o Conselheiro José Fernandes tentou manipular os funcionários da CELG para lhe prejudicar. Por fim disse que não deu acesso a alguns documentos solicitados porque entende que deve preservar as informações dos Condôminos. A palavra foi concedida ao Dr. Renan Onofre OAB/GO 46871 o qual disse que, a questão é administrativa (*interna corporis*) e quem vai destituir ou não a Síndica não é o juiz e sim os Condôminos. Foi dada a palavra por 2min (dois minutos) para o Presidente do Conselho Fiscal Sr. José Maria que afirmou que tudo já foi apresentado nas reuniões do Conselho Fiscal e que seriam desnecessárias tais







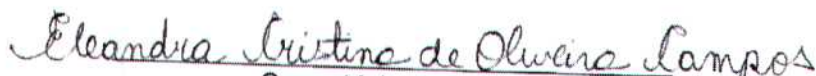
atitudes por partes dos Condôminos que convocaram a Assembleia. Como os Advogados foram citados como pessoas que tentam induzir os presentes, estes se defenderam falando que ambos atuam na condição de profissionais defendendo os interesses de seus clientes e que as contas aprovadas não indicam a lisura das mesmas. O Advogado da Sra. Janete expôs que havendo condenação de sua cliente isso abrangerá o Conselho também. O presidente deu por encerrada o uso da palavra para os Condôminos e advogados e deu andamento à pauta passando para o próximo item. **2) Possibilidade de renúncia por parte da Síndica;** Sobre possibilidade de renúncia da Síndica, a mesma disse que não renuncia, pois entende que seria um desrespeito com aqueles que lhes confiaram seu voto. Prosseguiu-se então para o próximo item da pauta. **3) Deliberação sobre a destituição, se não houver à renúncia espontânea;** O Presidente da mesa entendendo que os motivos para a destituição ou não, foram exaustivamente discutidos, e que a ampla defesa e contraditório foram respeitados, deu abertura no presente item com deliberação direta. Esclareceu que as cédulas recebidas no ato da assinatura da lista de presença estão devidamente carimbadas e rubricadas por um condômino fiscal e foram entregues somente aos Condôminos adimplentes. O Presidente da mesa explicou aos Condôminos que a cédula utilizada para esta deliberação será a de cor verde e que os Condôminos que queiram a destituição da Síndica deveriam marcar a opção "sim" e os contrários a destituição deveriam marcar a opção "não" e na sequência depositar a(s) cédula(s) na urna transparente localizada ao lado da mesa diretiva. Seguiu-se então para a votação feita pelos Condôminos e com o acompanhamento de uma Comissão Fiscal formada por pessoas indicadas pela síndica e pelos condôminos convocantes, a seguir nominados: Sílvia Coletto (UH Orquídeas 42), Ana Carolina (UH Jacarandá 53), Alberto de Castro (UH Pitangueiras 26) e Eleandra Campos (UH Gardênia 45). Concluída a votação foi realizada a apuração pela comissão supramencionada chegando-se ao seguinte resultado: Votos Nulos = 02 (dois); Votos Contra a Destituição = 53 (cinquenta e três); Votos a Favor da Destituição = 134 (cento e trinta e quatro). Os integrantes da comissão fiscal assinaram relatório de apuração dos votos que segue anexo. **Diante das provas de negligencia, irregularidade e prejuízos apresentadas e do resultado de votação descrito nas linhas anteriores, a Assembleia Geral por seu Presidente aclamado, com base na Clausula 26, alíneas a, b, c e d da Convenção Condominial, por maioria de votos, declarou a Sra. Janete do Valle Mello DESTITUÍDA do cargo de Síndica.** O Sr. Hélio protestou e pediu para constar em ata que não concorda com a forma pela qual foi destituída a Síndica e também a forma como o ato ocorreu, pois entende que não foi dado conhecimento formal de todas as acusações e nem direito de defesa. Registramos que após a proclamação do resultado a ex-Síndica Sra. Janete do Valle Mello se retirou da AGE. Diante da destituição, encaminhou-se a AGE para o próximo item da pauta. **4) Eleição de novo representante para o Condomínio;** O Presidente da AGE esclareceu que com base na Clausula 29 da convenção condominial deverá ser escolhido novo Síndico para o Condomínio para cumprir o restante do mandato. Pontuou ainda que não há obrigação de se



aguardar o prazo de 30 (trinta) dias para nova eleição, vez que o edital já constou o item eleição. Sem questionamentos pelas partes o Presidente solicitou a presença dos interessados em candidatar-se ao cargo de Síndico sendo que somente o Sr. José Antônio Fernandes de Oliveira (UH Azaleia 91) se apresentou como candidato, não tendo outro candidato, tampouco manifestação contrária. Assim, o Sr. José Antônio Fernandes de Oliveira (UH Azaleia 91) foi eleito por aclamação como novo Síndico até o próximo dia 08 de março de 2018, o chamado mandato tampão. Neste ato o Presidente deu posse ao novo Síndico Sr. JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, policial militar da reserva, inscrito no RG de nº. 1072664 SSP/DF e CPF de nº. 334.312.641-15, residente e domiciliado na Rodovia GO 213, Km 2,5, Condomínio Residencial Village Thermas das Caldas, Etapa, Azaléia, Casa 91, Caldas Novas/GO, CEP: 75690-000. Com a eleição do Sr. José Fernandes como Síndico, vagou-se o cargo anterior do mesmo no Conselho Fiscal, sendo convocado e empossado o suplente Sr. ALOÍSIO FERREIRA DOS SANTOS (UH Orquídeas 79) como novo Integrante Titular do Conselho Fiscal, devendo o atual Síndico lhe dar posse. Ato contínuo, passou-se para a apreciação do item **5) Remuneração do Síndico – (Cláusula 30):** Considerando ser assunto já tratado na Convenção Condominial na Cláusula 30 e em Assembleias passadas, a Assembleia Geral, por aclamação, manteve o valor de pró-labore aplicado a atual gestão para o novo Síndico. Passou-se para o último item da pauta. **6) Auditoria nas gestões de 2012 a 2016.** Também por ter sido amplamente debatido o assunto auditoria prosseguiu-se diretamente para a votação, tendo como Fiscais, Eleandra Cristina de Oliveira Campos (UH Gardênia 45), Elaine Cristina Sodrê de Melo (UH Pitangueiras 02) e Sr. Aloísio, cujo resultado foi: 11 (onze) votos contra a auditoria e 135 (cento e trinta e cinco) votos a favor da auditoria, ficando aprovada a contratação de auditoria que será feita por empresa ou profissional habilitado contratado pelo novo Síndico. Sem mais, o Sr. Presidente da mesa determinou o arquivamento das cédulas de votação e documentos citados e assim deu por encerrado os trabalhos, tendo determinado a lavratura da presente ata, que achada de acordo, consoante deliberado, vai digitada e anexa neste livro de atas, tendo sido lida e assinada pelo Sr. Presidente por mim, Secretária e pelos demais interessados.

CALDAS NOVAS - GO, 08 DE JULHO DE 2017.


Presidente da AGE


Secretária da AGE

CARTEIRO HUGO ROCHA

TITULOS E DOCUMENTOS - Livro B

Apresentado hoje para REGISTRO, protocolizado e digitalizado
sob o nº 39.059 e registrado sob o nº 33.124.

Dou fe. Caldas Novas-GO 11/07/2017.

Emol: R\$ 998,00 Tx Jud: R\$ 13,54 Fundos 39%(Lei 19181): R\$
389,22 ISS: R\$ 49,90 Total: R\$ 1.450,66

Numero do Selo: 00971503171201130400978

Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br>

Soraila Raimunda de Araujo - Escrevente

Soraila Raimunda de Araujo
Escrevente